

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 39949
Numéro SIREN : 921 686 804
Nom ou dénomination : MATIS HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2024 sous le numéro de dépôt 22707

Matis Holding
Société par actions simplifiée au capital de 1.250 euros
Siège social : 23, rue d'Antin, 75002 Paris
921 686 804 RCS Paris

(la « **Société** »)

**DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS CONSTATÉES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ EN DATE
DU 22 DÉCEMBRE 2023**

LES SOUSSIGNÉS :

- **Arnaud Dubois**, demeurant 11, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris
 - **François Carbone**, demeurant 41, rue des Jeûneurs, 75002 Paris
 - **Auguste**, société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe 23, rue d'Antin, 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 908 052,
 - **Cécile Colleville**, demeurant 132, rue Lecourbe, 75015 Paris
 - **Benjamin Chelli**, demeurant 16, rue de la Forêt, 95160 Montmorency
 - **Jérémy Lepissier**, demeurant 78, rue Vanvenargues, 75018 Paris
 - **ALPHA STAR SARL**, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 1A Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés du Luxembourg sous le numéro B274618
 - **PROJECT HOLD3R**, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 24, rue du Mail, 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 819 726 506,
 - **S2D2**, , société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 32, quai Henri IV, 75004 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 804 952 075,
 - **SRI HOLDING**, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 3, rue Marguerite, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 848 544 763,
 - **Stone Capital**, société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe 5, rue Dufrenoy, 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 099 852,
 - **Derouillon Patrimoine**, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 190, rue de Rivoli, 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 922 195 078,
-

- **NUFAN**, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 23, rue Brochant, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 951 311 042,
- **CONFLUENCES PARTICIPATIONS**, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 98, chemin de Folliozan, 69380 Chasselay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 951 928 019,
- **Holding MTI**, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 229, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 949 199 699,
- **Sébastien Carvalhon**, demeurant au 6, rue Affre, 75018 Paris
- **Alexandrie Hawawini**, demeurant au 50, rue de Montmorency, 75003 Paris
- **Patrick Ganansia**, demeurant 21 boulevard de Beauséjour, 75016, Paris
- **Jérémy Accard**, demeurant 34 rue de Picpus, 75012 Paris
- **Jean-François Caillard**, demeurant 176 rue de la Ravine, 78670 Villennes-sur-Seine
- **Corentin Favennec**, demeurant 17 rue Henry Litolf, 92270 Bois-Colombes,
- **Romain Suaudeau**, demeurant 26, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris
- **Charles Winckler**, demeurant 27, rue des Envierges, 75020 Paris
- **Johan Plaisance**, demeurant 14 rue Choron, 75009 Paris

ci-après dénommés les « **Associés** », détenant ensemble la totalité des 12.500 actions de la Société,

le Commissaire aux comptes *ad hoc*, SEC BURETTE, ayant été dûment et préalablement avisé des présentes,

qu'ils ont pris connaissance préalablement aux présentes de tous les documents prescrits par les dispositions légales et statutaires qui ont été mis à la disposition des Associés, en ce compris notamment :

- le texte du projets de décisions unanimes,
- les statuts en vigueur de la Société,
- le rapport du président (le "**Président**") de la Société (le "**Rapport du Président**"),
- les rapports spéciaux du Commissaire aux comptes *ad hoc* (les "**Rapports Spéciaux du Commissaire ad hoc**"), et
- les décisions du comité stratégique de la Société en date du 22 décembre 2023 (les "**Décisions du Comité Stratégique**"),

ont pris, en leur qualité d'Associés de la Société, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant :

- Déclarations et renonciations préalables au délai d'information et de communication ;
- Augmentation de capital d'un montant nominal de 166,70 euros par l'émission de 1.667 actions ordinaires dites « S » aux fins d'identification (les « **Actions S** »), au prix de souscription unitaire, prime d'émission incluse, de 1.050 euros, représentant une souscription d'un montant total de 1.750.350 euros ;

- Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés aux Actions S à émettre au profit de personnes dénommées ;
- Délégation de compétence à conférer au Président à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (« **BSPCE** ») donnant droit à la souscription d'un maximum de 745 actions ordinaires;
- Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés aux BSPCE à émettre au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ;
- Délégation à conférer au Président en vue de procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, à une ou plusieurs augmentation(s) de capital d'un montant nominal maximum de 3% du capital social réservée(s) aux salariés de la Société adhérents à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- Modifications statutaires ; et
- Pouvoirs pour formalités.

DÉCISION PRÉLIMINAIRE

Déclarations et renonciations préalables au délai d'information et de communication

Les Associés,

déclarent que le Rapport du Président, les Rapports Spéciaux du Commissaire aux Comptes ad hoc et le texte des projets de décisions ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus au siège social, à la disposition des Associés dans un délai suffisant pour leur permettre de voter en toute connaissance de cause sur les décisions qui leur sont proposées, et **déclarent** avoir été pleinement et utilement informés de l'ordre du jour et avoir reçu toutes les informations nécessaires à ce titre,

déclarent, en tant que de besoin, renoncer à se prévaloir du délai légal ou statutaire, le cas échéant, de mise à disposition des Rapports Spéciaux du Commissaires aux Comptes ad hoc et du Rapport du Président, reconnaissant dès lors expressément que ces rapports ont été mis à la disposition des Associés dans un délai suffisant afin de leur permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur les décisions mises à l'ordre du jour et déclarant expressément se satisfaire des termes et du contenu de ces rapports,

décident, en tant que de besoin, s'estimer parfaitement et pleinement informés par le tableau d'incidence préparé sur la base de la situation comptable de la Société à la date d'immatriculation de la Société en tenant compte des opérations sur le capital intervenues depuis cette date et renoncent en tant que de besoin, à l'établissement d'un tableau d'incidence sur la base d'un arrêté comptable intermédiaire de moins de six (6 mois) à compter de la date de la prise des présentes décisions, et

approuvent les conditions dans lesquelles ces décisions sont adoptées et renoncent à se prévaloir d'une quelconque nullité à cet égard et à tout recours, quel qu'il soit, à l'encontre de la Société et ses dirigeants.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

PREMIÈRE DÉCISION

*Augmentation de capital d'un montant nominal de 166,70 euros par l'émission de 1.667 actions ordinaires dites « S » aux fins d'identification (les « **Actions S** »), au prix de souscription unitaire, prime d'émission incluse, de 1.050 euros, représentant un montant total de souscription de 1.750.350 euros*

Les Associés,

constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président, des Rapports Spéciaux du Commissaire ad hoc et des Décisions du Comité Stratégique,

décident, sous réserve de l'adoption de la décision qui suit relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés, d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 166,70 euros, pour le porter de 1.250 euros à 1.416,70 euros, par l'émission de 1.667 actions ordinaires dites « S » aux fins d'identification, d'une valeur nominale unitaire de dix centimes d'euro (0,10 €) (les « **Actions S** »),

décident que les Actions S seront émises au prix de 1.050 euros l'une, prime d'émission incluse, correspondant à une souscription d'un montant total de 1.750.350 euros et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission, en numéraire, y compris, le cas échéant, par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,

décident que le montant de la prime versée par les souscripteurs sera inscrit sur un compte spécial intitulé « prime d'émission », sur lequel porteront, dans les conditions prévues aux statuts, les droits de tous les Associés, propriétaires d'actions anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés,

décident que les souscriptions seront reçues au siège social à l'issue des présentes décisions et jusqu'au 15 janvier 2024 inclus et que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les Actions S auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente décision, les demandes de souscription seront reçues au siège social de la Société contre remise d'un bulletin de souscription et versement des montants correspondants,

décident que les fonds provenant des versements en espèces seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations auprès de Vincennes M et B Notaires SAS, compte DCN, localisée 4 avenue de Paris, 94300 Vincennes, dont les références sont : IBAN : FR1740031009400000453890H55, BIC : CDCGFRPPXXX,

décident qu'en cas de libération par compensation de créances, ces créances feront l'objet d'un arrêté de compte établi par le Président et certifié exact conformément aux dispositions de l'article L. 225-146 alinéa 2 du Code de commerce,

décident que si, en date du 15 janvier 2024 à minuit, la totalité des souscriptions et versements n'avait pas été recueillie, le Président pourra (i) utiliser les facultés de réduction prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, visées à l'article L. 225-134 du Code de commerce, dans l'ordre qu'il déterminera ou (ii) proroger le délai de souscription,

décident que les Actions S ainsi émises seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires existantes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, en ce inclus le droit au dividende mis en distribution à compter de la date de leur émission,

donnent tous pouvoirs au Président à l'effet de :

- recueillir les souscriptions des Actions S et les versements y afférents et procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;
- obtenir le certificat du dépositaire attestant la libération et la réalisation de l'augmentation de capital décidée conformément aux termes de la présente décision ;
- constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la présente décision ;
- procéder au retrait des fonds après l'augmentation de capital ;
- procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ;
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital décidée conformément aux termes de la présente décision ;
- imputer les frais de l'augmentation de capital sur la prime d'émission ;
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

DEUXIÈME DÉCISION

Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés aux Actions S à émettre au profit de personnes dénommées

Les Associés, ALPHA STAR SARL ne participant pas au vote de la présente décision,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président et des Rapports Spéciaux du Commissaire aux Comptes ad hoc,

en conséquence de l'adoption de la décision qui précède,

décident, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux Associés et de réserver la souscription des 1.667 Actions S à émettre aux termes de la décision qui précède dans les proportions et au profit de **ALPHA STAR SARL**, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 1A Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés du Luxembourg sous le numéro B274618.

Cette décision est adoptée par les Associés, étant précisé que ALPHA STAR SARL n'a pas pris part au vote conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce.

TROISIÈME DÉCISION

*Délégation de compétence à conférer au Président à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (« **BSPCE** ») donnant droit à la souscription d'un maximum de 745 actions ordinaires*

Les Associés,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président et des Rapports Spéciaux du Commissaire aux Comptes ad hoc,

après avoir constaté (i) que le capital social est intégralement libéré et que (ii) la Société remplit l'ensemble des conditions requises pour l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « **BSPCE** ») dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts,

décident, sous la condition suspensive de l'adoption de la décision qui suit relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés, de déléguer au Président toutes compétences, à l'effet de décider et procéder, avec l'accord préalable du Comité Stratégique, en une ou plusieurs fois, à l'émission à titre gratuit de BSPCE, donnant droit à la souscription d'un maximum de 745 actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €), représentant une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 74,50 euros, étant précisé que si un BSPCE attribué en vertu de la délégation cesse définitivement d'être exerçable ou devient caduc pour une quelconque raison, il pourra à nouveau être attribué dans le cadre d'une attribution ultérieure,

décident que chaque BSPCE donnera le droit de souscrire une action ordinaire de la Société, sous réserve des ajustements légaux en cas de réalisation par la Société de certaines opérations portant sur son capital,

décident, conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 163 bis G du Code général des impôts, de déléguer au Président, avec l'accord préalable du Comité Stratégique, le soin de fixer la liste des bénéficiaires, la quotité des BSPCE attribuée à chacun d'eux en une ou plusieurs fois, et le calendrier ainsi que toutes autres modalités d'exercice des BSPCE dans les limites et conditions prévues par la présente délégation, étant précisé que les BSPCE devront être exercés au plus tard dans les quinze (15) ans de leur émission et que les BSPCE qui n'auraient pas été exercés à l'expiration de cette période de quinze (15) années seraient caducs de plein droit,

décident que la présente délégation prendra fin, et qu'ainsi le Président, à la plus prochaine des dates suivantes : (i) à l'expiration d'un délai de dix-huit (18) mois à compter des présentes décisions ou (ii) la date à laquelle les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts cesseraient d'être satisfaites,

décident que chaque BSPCE permettra la souscription, aux conditions de l'article 163 bis G II du Code général des impôts ainsi qu'aux conditions ci-après définies, d'une action ordinaire d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €), à un prix déterminé par le Président, à la date d'attribution des BSPCE, avec l'accord préalable du Comité Stratégique ainsi qu'il suit :

- (a) si une augmentation de capital était réalisée pendant la période de validité de la présente délégation par émission d'actions conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice d'un BSPCE, le prix de l'action sur exercice d'un BSPCE sera, pendant une durée de six mois à compter de la date de réalisation de ladite augmentation de capital, au moins égal au prix de souscription d'une

action émise dans le cadre de ladite augmentation de capital et conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice d'un BSPCE ;

- (b) en l'absence d'émission d'actions conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon dans les six mois précédant l'attribution des BSPCE, mais pour le cas où une augmentation de capital serait réalisée moins de six mois avant l'attribution des BSPCE par voie d'émission d'actions ordinaires ou de préférence ou de valeurs mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital, le Président établira et arrêtera le prix de souscription d'une action sur exercice d'un BSPCE en tenant compte des droits conférés par les titres de capital ou valeurs mobilières ainsi émis comparés aux droits conférés par les actions émises sur exercice d'un BSPCE ;

étant précisé que le prix de l'action ordinaire à laquelle un BSPCE donnera droit pourra être diminué, le cas échéant, pour tenir compte de toute perte de valeur économique des actions, ordinaires ou de préférence, ou des valeurs mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital, émises dans les six mois précédant l'attribution des BSPCE, et dont la valeur serait retenue par le Président pour déterminer le prix de l'action ordinaire à laquelle un BSPCE donnera droit ; et

- (c) en l'absence de toute émission d'actions ordinaires, d'actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital dans les six mois précédant l'attribution des BSPCE, le prix de souscription ou d'achat sera déterminé, *mutatis mutandis*, conformément aux dispositions de l'article L. 225-177 du Code de commerce en tenant compte du prix par action retenu lors de la dernière opération sur le capital de la Société, sauf décision contraire du Président dûment motivée ;

étant précisé que pour déterminer le prix de souscription d'une action ordinaire sur exercice d'un BSPCE, le Président, (i) ne tiendra pas compte des augmentations de capital résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, de bons de souscription d'actions ou d'options de souscription d'actions comme de l'attribution d'actions gratuites, et (ii) pourra décider, lorsque les droits des titres résultant de l'exercice des BSPCE ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, que le prix d'émission pourra également être diminué le cas échéant d'une décote correspondant à cette différence,

décident que les actions ordinaires ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur souscription par versement en numéraire, y compris, le cas échéant par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,

décident que les actions ordinaires nouvelles remises aux bénéficiaires lors de l'exercice de leurs BSPCE seront dès leur création, entièrement assimilées aux actions ordinaires anciennes et seront soumises à toutes les stipulations statutaires et porteront jouissance au premier jour de l'exercice au cours duquel elles auront été émises,

décident que, conformément à l'article 163 bis G-II du Code général des impôts, les BSPCE seront incessibles. Ils seront émis sous la forme nominative et feront l'objet d'une inscription en compte,

décident d'autoriser une augmentation de capital nominal maximum de 74,50 euros correspondant à l'émission des 745 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €), auxquelles donnera droit l'exercice de la totalité des BSPCE objet de la délégation,

décident que l'exercice des BSPCE se réalisera par (i) la remise à la Société d'un bulletin de souscription dûment signé par le bénéficiaire, et (ii) le paiement intégral par celui-ci du prix de souscription des actions dont l'émission résultera de l'exercice des BSPCE,

précisent que, pour qu'un BSPCE soit valablement exercé, la demande d'attribution des actions auxquelles il donne droit (constituée par un bulletin de souscription) devra être adressée par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en main propre et parvenue à la Société au plus tard à la date d'expiration dudit BSPCE à minuit, et :

- lorsque le prix de souscription des actions ordinaires sera libéré par chèque, le chèque sera joint à la demande. S'il ne s'agit pas d'un chèque de banque, il ne vaudra libération à sa date de réception que s'il est dûment provisionné,
- lorsque le prix de souscription des actions ordinaires sera libéré par virement bancaire, le prix de souscription devra être parvenu sur le compte de la Société au plus tard dans les dix jours calendaires suivant la date de réception de ladite demande de souscription,

précisent, en tant que de besoin, que chaque BSPCE ne pourra être exercé qu'une seule fois,

rappellent qu'en application de l'article L. 228-98 du Code de commerce :

- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les droits des titulaires des BSPCE quant au nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSPCE seront réduits en conséquence comme si lesdits titulaires avaient été Associés dès la date d'émission des BSPCE ;
- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSPCE donnent droit restera inchangé, la prime d'émission étant augmentée du montant de la diminution de la valeur nominale ;

décident en outre que :

- en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSPCE donnent droit sera réduit à due concurrence ;
- en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les titulaires des BSPCE, s'ils exercent leurs BSPCE, pourront demander le rachat de leurs actions dans les mêmes conditions que s'ils avaient été Associés au moment du rachat par la Société de ses propres actions,

décident, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 228-98 du Code de commerce, que la Société est autorisée, sans avoir à solliciter l'autorisation des titulaires des BSPCE, à modifier sa forme et son objet social et les règles de répartition de ses bénéfices ainsi qu'à amortir son capital et émettre des actions de préférence,

autorisent la Société à imposer aux titulaires des BSPCE le rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi qu'il est prévu à l'article L. 228-102 du Code de commerce,

décident, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l'ajustement prévu à l'article L. 228-99 3° du Code de commerce, que l'ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l'article R. 228-91 du Code de commerce, étant précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription comme la valeur

de l'action avant détachement du droit de souscription seraient, si besoin était, déterminées par le Président en fonction du prix de souscription, d'échange ou de vente par action retenu lors de la dernière opération intervenue sur le capital de la Société (augmentation de capital, apport de titres, ventes d'actions, etc.) au cours des six (6) mois précédant la décision du Président ou, à défaut de réalisation d'une telle opération au cours de cette période, en fonction du chiffre d'affaires réel et/ou prévisionnel de la Société ou de tout autre paramètre financier qui apparaîtra pertinent au Président (et qui serait validé, le cas échéant, par le commissaire aux comptes de la Société),

décident qu'en application des dispositions des articles L. 228-91 et L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte au profit des porteurs de BSPCE renonciation des Associés à leur droit préférentiel de souscription des actions ordinaires auxquels les BSPCE donnent droit,

décident que les bénéficiaires de BSPCE qui seront émis en vertu de la présente délégation seront regroupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse unique qui jouira de la personnalité civile,

décident que dans le cas où des émissions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise offrant à leurs titulaires des droits identiques à ceux des BSPCE émis en vertu de la présente délégation, l'ensemble des titulaires de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise sera regroupé en une masse unique,

décident de donner tous pouvoirs au Président, pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l'effet de :

- avec l'accord préalable du Comité Stratégique, émettre et attribuer les BSPCE et arrêter les conditions d'exercice et les modalités définitives des BSPCE, en ce inclus le calendrier d'exercice, conformément aux dispositions de la présente décision et dans les limites fixées dans la présente décision ;
- avec l'accord préalable du Comité Stratégique, arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre de BSPCE attribués à chacun d'eux, notifier l'attribution des BSPCE à chaque bénéficiaire et recueillir les souscriptions des actions dont l'émission résultera de l'exercice des BSPCE ainsi que les versements permettant la libération desdites souscriptions ;
- constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSPCE, procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSPCE en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital social résultant de l'exercice des BSPCE sur le montant des primes afférentes à ces augmentations ;
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente délégation,

précisent que la présente délégation met fin à toute délégation ou autorisation antérieure consentie au Président à l'effet d'émettre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

QUATRIÈME DÉCISION

Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés aux BSPCE à émettre au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

Les Associés,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président et des Rapports Spéciaux du Commissaire aux Comptes ad hoc,

en conséquence de l'adoption de la décision qui précède,

décident de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés aux BSPCE à émettre au titre de la décision qui précède, lesdits BSPCE ne pouvant être attribués qu'à la catégorie de bénéficiaires suivante : salariés ou dirigeants sociaux soumis au régime fiscal des salariés en fonction, à la date d'attribution des BSPCE, dans la Société ou dans une société dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote ou toute personne éligible conformément aux dispositions légales en vigueur à la date d'attribution des BSPCE.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

CINQUIÈME DÉCISION

Délégation à conférer au Président en vue de procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, à une ou plusieurs augmentation(s) de capital d'un montant nominal maximum de 3% du capital social réservée(s) aux salariés de la Société adhérents à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Les Associés,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président et des Rapports Spéciaux du Commissaire aux Comptes ad hoc,

décident de rejeter la décision suivante qui leur a été soumise par le Président dans les termes suivants :

« Les Associés,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président et des Rapport Spéciaux du Commissaire aux Comptes ad hoc,

en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail,

délèguent au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à une augmentation du capital social d'un montant maximum de 3% du capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions ordinaires réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise, aux adhérents à un plan d'épargne tel que prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de

*l'article L. 225-180 du Code de commerce et qui remplissent, en outre les conditions éventuellement fixées par le Président (les « **Salariés du Groupe** »),*

***fixent** à dix-huit (18) mois à compter du jour des présentes décisions, la durée de validité de la présente délégation,*

***décident** de que le Président fixera le prix des actions ordinaires qui pourront être ainsi émises au jour de l'utilisation de la présente délégation,*

***décident** que le prix d'émission d'une action sera déterminé par le Président selon les modalités visées à l'article L. 3332-20 du Code du travail. »*

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

SIXIÈME DÉCISION

Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Les Associés,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président et des Rapports Spéciaux du Commissaire aux Comptes ad hoc,

en conséquence de la décision qui précède relative à une délégation à conférer au Président en vue de réaliser une augmentation de capital d'un montant maximum de 3% du capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions ordinaires,

décident de rejeter la décision suivante qui leur a été soumise par le Président dans les termes suivants :

« Les Associés,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président et des Rapports Spéciaux du Commissaire aux Comptes ad hoc,

en application des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail,

décident de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription attribués aux Associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription desdites actions ordinaires aux Salariés du Groupe ».

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

SEPTIÈME DÉCISION

Modifications statutaires

Les Associés,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président,

sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par émission d'Actions S objet des première et deuxième décisions ci-dessus,

décident de modifier les statuts de la Société comme suit :

- Ajout d'un paragraphe à l'article 5 « Apports » rédigé comme suit :

« Aux termes des décisions unanimes des Associés en date du 22 décembre 2023, il a été décidé une augmentation de capital d'un montant nominal de 166,70 euros par émission de 1.667 actions ordinaires labellisées « S » aux fins d'identification. Le capital social a été porté de 1.250 euros à 1.416,70 euros. »

- Modification de l'article 6 « Montant - Composition » comme suit :

« Le capital social est de mille quatre cent seize euros et soixante-dix centimes (1.416,70 €).

Il est divisé en quatorze mille cent soixante-sept (14.167) actions de dix centimes d'euro (0,10 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées et réparties comme suit :

- douze mille cinq cents (12.500) actions ordinaires non labellisées ; et
- mille six cent soixante-sept (1.667) actions ordinaires labellisées « Actions S » à des fins d'identification ; »

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

HUITIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.

Les Associés conviennent de signer le présent acte de manière électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivant du Code civil par l'intermédiaire du prestataire de services www.docusign.com.

 Arnaud DUBOIS

Monsieur Arnaud Dubois



Auguste

Représentée par M. François Carbone



Monsieur Benjamin Chelli

Représenté par M. François Carbone



 Stanislas Poniatowski

ALPHA STAR SARL

Représentée par Monsieur Stanislas Poniatowski et Monsieur Bernard Charpentier



S2D2

Représentée par M. François Carbone



Stone Capital

Représentée par M. François Carbone



Monsieur Sébastien Carvalhon

Représenté par M. François Carbone



Monsieur Patrick Ganansia

Représenté par M. François Carbone



Monsieur François Carbone



Madame Cécile Colleville

Représentée par M. François Carbone



Monsieur Jérémy Lepissier

Représenté par M. François Carbone



PROJECT HOLD3R

Représentée par M. François Carbone



SRI HOLDING

Représentée par M. François Carbone



Derouillon Patrimoine

Représentée par M. François Carbone



Madame Alexandri Hawawini

Représenté par M. François Carbone



Monsieur Jérémy Accard

Représenté par M. François Carbone



Monsieur Jean-François Caillard
Représenté par M. François Carbone



Monsieur Corentin Favennec
Représenté par M. François Carbone



Monsieur Romain Suaudeau
Représenté par M. François Carbone



Monsieur Charles Winckler
Représenté par M. François Carbone



Monsieur Johan Plaisance
Représenté par M. François Carbone



NUFAN
Représentée par M. François Carbone



CONFLUENCES PARTICIPATIONS
Représentée par M. François Carbone



Holding MTI
Représentée par M. François Carbone